

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3839/2537	นาย สุธรรม ลิ้ม อักษร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท อรุ ณ นคร จำกัด	โจทก์
	นาย เป่งเหล่ง แซ่อึ้ง	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57 (2)

ขณะที่ฟ้องโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวพิพาทจึงมีอำนาจฟ้องขับไล่ และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยซึ่งอยู่โดยละเมิดได้ แม้ภายหลังฟ้องแล้วโจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์ร่วม อำนาจฟ้องของโจทก์ที่บริบูรณ์อยู่แล้ว ยังคงมีผลอยู่ต่อไป ส่วนโจทก์ร่วมก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีมีสิทธิร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(2)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบตึกแถวเลขที่ 247/3-4 ถนนเจริญนครแขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร รวม 2 ห้อง และที่ดินโฉนดเลขที่ 9011 ตำบลคลองตันใต้ (บางไส้ไก่ฝั่งเหนือ) อำเภอคลองสาน (บางลำภูล่าง) จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให้แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้จำเลยและบริวารยุ่งเกี่ยวกับตึกแถวและที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 33,320 บาท และค่าเสียหายใน

อัตราเดือนละ 20,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบตึกแถวและที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์เรียบร้อยแล้ว

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ในวันสืบพยานโจทก์ บริษัทอรุณนคร จำกัด ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบตึกแถวเลขที่ 247/3-4 ถนนเจริญนครแขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และที่ดินโฉนดเลขที่ 9011 ตำบลคลองตันใต้ (บางไผ่ไก่ฝั่งเหนือ) อำเภอคลองสาน(บางลำภูล่าง) จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีให้แก่โจทก์ร่วมในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 5,100 บาทแก่โจทก์ กับค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันที่15 พฤศจิกายน 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินพร้อมส่งมอบตึกแถวและที่ดินดังกล่าวในสภาพเรียบร้อยแก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า หลังจากโจทก์ฟ้องคดีแล้ว โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์ร่วม จะทำให้อำนาจฟ้องของโจทก์หมดไปหรือไม่ และโจทก์ร่วมมีสิทธิขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้หรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะที่โจทก์เสนอคำฟ้องต่อศาลโจทก์เป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวพิพาท โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลย ซึ่งอยู่โดยละเมิดต่อโจทก์ได้แม้ภายหลังฟ้องคดีแล้วโจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์ร่วมอำนาจฟ้องของโจทก์ที่บริบูรณ์อยู่แล้วยังคงมีผลอยู่ต่อไป ส่วนโจทก์ร่วมผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 57(2) ดังนั้น โจทก์ยังคงมีอำนาจฟ้องต่อไป และโจทก์ร่วมมีสิทธิร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ